



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001533 2025

Tocache, 28 ABR 2025

VISTO, el Expediente N° 016-2025077669, que contiene el Memorando N° 395-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 4 de abril 2025, el expediente Judicial N° 00206-2017-0-2209-JM-CI-01. Que reconoce el pago de devengados por concepto de gratificación por haber cumplido 20 años de servicios a favor **ELIANA FLORES ROJAS con DNI N° 00962946** emitida ante el Juzgado Mixto- Sede Tocache, adjuntos un total de Treinta y Seis (36) folios útiles; y,



CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.



Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, así como reintegros por asignación de 20,25 y 30 años reintegro por luto y gasto de sepelio y otros, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (integral) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o integral comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001533 2025

Que con Oficio N° 1297-2025-PGE-GRSM/ PPR-YPAM. de fecha 24 de marzo de 2025, la Procuraduría Regional San Martín, solicita se dé cumplimiento a la Resolución Judicial N° 20, de fecha 5 de julio 2024, asignada en el Expediente Judicial N° 00206-2017-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Civil - Sede Tocache,

Que, con Resolución Jefatural N° 000673-2022-GRSMIDRE/DO-OO, de fecha 07 de septiembre de 2022, se resuelve reconocer como crédito devengado a favor de **ELIANA ROJAS FLORES**, por haber cumplido 20 años de servicios calculados sobre la base de su remuneración total íntegra en aplicación del DS N° 051-91-PCM y del Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGS. la suma de **CIENTO CUATRO CON 30/100 SOLES (S/ 104.30)**; mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N° 20, de fecha 05 de julio de 2024, asignada en el expediente judicial N° 00206-2017-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Civil - Sede Tocache. Que resuelve declarar la nulidad de la Resolución Jefatural N° 000673-2022-GRSM/DRE/DO-OO, de fecha 07 de septiembre de 2022; Declara INFUNDADO la observación formulada por el GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN respecto de la liquidación de beneficios sociales contenida en informe N° 0049-2024-/HHP-EML-CSJSM de fecha 24 de enero del año 2024, de fojas 201/202, REQUIÉRASE a la UNIDAD EJECUTORA 303 - EDUCACIÓN ALTO HUALLAGA, a fin de que cumpla con EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista; y, de los fundamentos de la presente resolución



Que, el demandante **ELIANA ROJAS FLORES** interpone demanda contenciosa administrativa, recaído en el Expediente Judicial N° 00206-2017-0-2209-JM-CI-01, mediante **sentencia** contenida en la Resolución N° 05 de fecha 30 de noviembre de 2017, por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache, declara **fundada** la demanda interpuesta por la demandante contra la UGEL Tocache. **Ordenó** que la entidad demandada emita nueva Resolución disponiendo el pago de la bonificación por 20 años de servicios oficiales al estado, de dos remuneraciones totales o integrales, a favor del demandante **ELIANA ROJAS FLORES** menos el monto ya recibido de S/ 172.14 soles, debiendo fijarse el monto de los intereses en ejecución de sentencia. Que fue apelada por la parte demandada, ante la Sala Mixta Descentralizada de apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí, generándose la Resolución N° 10 de fecha 10 de diciembre de 2018, que **CONFIRMA** la sentencia, contenida en la Resolución N° 05 de fecha 30 de noviembre del 2017, **Ordenando** que los demandados cumpla con emitir nueva resolución reconociendo que la demandante ELIANA ROJAS FLORES, le corresponde el pago de dos remuneraciones totales por concepto de bonifica por haber cumplido 20 años de servicios.

Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se debe proceder a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro de haber cumplido 20 años calculados en el Informe Pericial N° 049-2024-



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001533 2025

HHP /EML-CSJSM de fecha 24 de enero del 2024, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto Supremo N° 017-93- US. Texto único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece lo siguiente: **"Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativo, emanadas de autoridad Judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala"**: por lo que la Unidad de Gestión Educativa local de Tocache cumple con efectuar todas las gestiones necesarias para dar estricto cumplimiento a lo ordenado por el Órgano jurisdiccional, evitando cualquier retraso en su ejecución y sin hacer calificación alguna que pudiese restringir sus efectos por lo que, corresponde emitir la presente resolución;

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución directoral regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CREDITO

DEVENGADOS a favor de don ELIANA ROJAS FLORES, Identificado con DNI N° 00962946, por concepto de gratificación por haber cumplido 20 años de servicios calculado en el Informe Pericial N° 49-2024- HHP/EML-CSJSM de fecha 24 de enero del 2024, esto es la suma **Dos Mil Trescientos Noventa y Ocho Con 98/100 Soles (S/ 2,398.98)**, e Intereses Legales la suma **Novcientos Cuarenta y Cinco con 65/100 Soles de (S/ 945.65)**, haciendo un total de **Tres Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro con 63 /100 Soles (S/ 3,344.63)**, a favor de la administrada por **ELIANA ROJAS FLORES**. sobre la base de su remuneración total (integral), dando cumplimiento al décimo segundo y décimo tercer considerando de, la Resolución N° 20, de fecha 5 de julio del 2024, asignada en el Expediente judicial N° 00206-2017-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Mixto - Sede Tocache.

CALCULO DE LAS GRATIFICACIONES	SUMA S/
Fecha de cumplimiento de 20 años de servicios	02/07/2007
Remuneración Total Integral Percibida	S/ 1285.56
# de Remuneraciones Totales	2
Gratificación que debió pagarse	S/ 2,571.12
Gratificación pagada por R.D N°664-2007-UGEL	-S/ 172.14
Gratificación pendiente de Pago	S/ 2,398.98
Interés Legal	S/ 945.65
Total, Gratificación + Intereses	S/ 3.344.63



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001533 2025

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR a través de la oficina de atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache la presente Resolución al administrado, a la procuraduría pública Regional San Martín y demás parte interesada y demás instancias de acuerdo a Ley, para su conocimiento y demás fines.

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH